

УМОВЫ І ПАЛАЖЭННІ

ПРА ВЫКАРЫСТАННЕ ПАРТНЁРСКАЙ ПРАГРАМЕ

Дата ўступлення ў сілу: 14.07.2025

Гэтыя Умовы і палажэнні (у далейшым — «Пагадненне») рэгулююць удзел фізічных і юрыдычных асоб («Партнёры») у ПАРТНЁРСКАЙ ПРАГРАМЕ («Праграма»), якую эксплуатае і кіруе Кампанія, кампанія, зарэгістраваная адпаведна заканадаўству Англіі і Уэльса, з юрыдычным адрасам [Company Address], якая дзейнічае пад брэндам «the Network» (у далейшым — «Кампанія», «мы», «наш» або «нас»).

Рэгіструючыся і ўдзельнічаючы ў Праграме, вы («Партнёр», «вы») пагаджаецеся выконваць гэтае Пагадненне і быць ім звязаным.

Гэтае Пагадненне рэгулюецца заканадаўствам Англіі і Уэльса. Любыя спрэчкі, якія ўзнікаюць у сувязі з гэтым Пагадненнем, падлягаюць выключнай юрысдыкцыі судаў Англіі і Уэльса.

1. ПРАВА НА ЎДЗЕЛ І РЕГІСТРАЦЫЯ

1.1. Вы павінны быць не маладзейшыя за 18 гадоў і валодаць поўнай прававой дзеяздольнасцю для заключэння гэтага Пагаднення. Падаючы заяўку на ўдзел у Праграме, вы пацвярджаеце, што маеце законнае права прасоўваць нашы прапановы ў вашай юрысдыкцыі.

1.2. Рэгістрацыя падлягае ручной мадэрацыі. Мы пакідаем за сабой права зацвердзіць або адхіліць любую заяўку на свой уласны меркаванне без абавязку тлумачыць прычыны.

1.3. Вы павінны прадаставіць дакладную і поўную інфармацыю ў працэсе падачы заяўкі, уключаючы асабістыя ідэнтыфікацыйныя звесткі, плацежныя дадзеныя і меркаваныя крыніцы трафіку. Невыкананне гэтага можа прывесці да адмовы або спынення доступу да Праграмы.

1.4. Вы нясеце адказнасць за забеспячэнне таго, каб ваш удзел не парушаў мясцовае заканадаўства або рэгуляторныя патрабаванні, у тым ліку ў сферы абароны правоў спажывцоў і прыватнасці дадзеных.

2. АБАВЯЗКІ ПАРТНЁРА

2.1. Партнёры могуць выкарыстоўваць толькі зацверджаныя крыніцы трафіку і метады рэкламы. Строга забараняюцца:

- Шахрайскі або стымуляваны трафік
- Трафік ад ботаў, клік-фермаў або аўтаматычных перанакіраванняў
- Брэндавыя стаўкі (brand bidding) або выдаванне сябе за Кампанію ці яе партнёраў
- Уводзячыя ў зман крэатывы або несумленная рэклама

2.2. Партнёры павінны выконваць усе прымяняльныя законы і рэгламенты Вялікабрытаніі ў сферы рэкламы, уключаючы Кодэкс Управы па стандартах рэкламы (ASA), патрабаванні Камісіі па азартных гульнях (калі гэта прымяняльна) і CAP Code.

2.3. Выкарыстанне суб-партнёраў дазволена толькі пры папярэднім пісьмовым узгадненні. Партнёр нясе поўную адказнасць за паводзіны сваіх суб-партнёраў.

2.4. Партнёры не павінны змешваць адпаведны трафік з шахрайскім або несумяшчальным. Мы пакідаем за сабой права дыскваліфікаваць ліды, прыпыняць кампаніі і ўтрымліваць плацяжы ў такіх выпадках.

2.5. Кампанія можа праводзіць аўдыт трафіку і вынікаў кампаній Партнёра. Партнёры пагаджаюцца прадастаўляць дадзеныя кампаній, скрыншоты і аналітыку на запыт.

2.6. Партнёр абавязваецца добрасумленна супрацоўнічаць з Кампаніяй і прадастаўляць любыя дакументы або тлумачэнні, абгрунтавана запытаныя для мэт выканання прымяняльнага заканадаўства і працэдур праверкі.

2.7. Партнёр пацвярджае, што дзейнічае ад свайго ўласнага імя, а не ў якасці агента або прадстаўніка трэцяй асобы, калі гэта не раскрыта яўна ў пісьмовай форме. Усе партнёрскія субпартнёры павінны быць раскрыты і зацверджаны Кампаніяй.

2.8. Кампанія пакідае за сабой права адмовіць у аплаце трафіку, які прыводзіць да чарджбэкаў, шахрайства або парушае KPI прапановы, на свой уласны меркаванне. Калі такі трафік перавышае разумныя парогі, Кампанія можа спыніць дзеянне Пагаднення і ініцыяваць юрыдычнае спагнанне.

3. ПРАПАНОВЫ І KPI

3.1. Прапановы могуць падлягаць індывідуальным тэставым лімітам і мэтавым паказчыкам KPI да атрымання поўнамаштабнага доступу.

3.2. Ключавыя паказчыкі эфектыўнасці (KPI) залежаць ад прапановы і ўключаюць, у прыватнасці:

- Каэфіцыенты канверсіі
- Якасць лідаў
- Утрыманне гульцоў і дэпазіты
- Паказчык шахрайства

3.3. Невыкананне мінімальнага патрабаванняў KPI можа прывесці да адхілення лідаў, затрымкі аплаты або спынення дзеяння Пагаднення.

3.4. Умовы прапаноў і выплаты могуць быць зменены ў любы час. Апавяшчэнне будзе накіравана праз партнёрскую панэль кіравання або па электроннай пошце.

4. ПЛАЦАЖЫ

4.1. Мінімальны парог выплаты складае 30 долараў ЗША або эквівалент у іншай валюце, у залежнасці ад абранага спосабу аплаты.

4.2. Плацяжы ажыццяўляюцца па запыце або на аснове аўтаматычных цыклаў, з улікам узгаднення з рэкламадаўцам.

4.3. Выплаты, як правіла, падлягаюць перыяду ўтрымання ад 14 да 30 дзён і могуць апрацоўвацца да 45 працоўных дзён. Мы не нясе́м адказнасці за затрымкі з боку трэціх бакоў-апрацоўшчыкаў плацяжоў.

4.4. Прынятыя спосабы аплаты ўключаюць, у прыватнасці:

- Capitalist
- Банкаўскі пераказ (SWIFT/SEPA)
- Іншыя спосабы па ўзгадненні

4.5. Кампанія пакідае за сабой права ўтрымліваць плацяжы ў выпадках падазрэння ў шахрайстве, невыканання ўмоў прапановы або неўрэгуляваных спрэчак.

4.6. Усе сумы разлічваюцца і выплачваюцца ў доларах ЗША, калі не пагоджана іншае. Камісіі за канвертацыю валюты нясе Партнёр.

4.7. Партнёр павінен своєчасова прадстаўляць любыя рахункі або запыты на аплату ў спосаб, вызначаны Кампаніяй. Непрадстаўленне на працягу 90 дзён можа прывесці да страты права на аплату, калі не пагоджана іншае ў пісьмовай форме.

4.8. Кампанія можа ўтрымаць аплату, калі рэкламадаўца паведамляе аб адхіленні ліда або скасоўвае прапанову. Партнёр пагаджаецца, што Кампанія не нясе адказнасці за неаплату з боку рэкламадаўцы, калі гэта не гарантавана дагаворам іначай.

5. КІРАВАННЕ ЎЛІКОВЫМ ЗАПІСАМ

5.1. Вы нясеце адказнасць за захаванне канфідэнцыяльнасці ўліковых даных вашага акаўнта. Вы не павінны перадаваць доступ трэцім асобам.

5.2. Мы пакідаем за сабой права спыняць дзеянне або прыпыняць акаўнты за неактыўнасць, парушэнне ўмоў або падазронае злоўжыванне.

5.3. Дублікаты акаўнтаў не дапускаюцца. Любы дублікат або шахрайскі акаўнт будзе неадкладна дэактываваны без аплаты.

5.4. Партнёры павінны забяспечыць правільнае размяшчэнне партнёрскіх спасылак адсочвання. Кампанія не нясе адказнасці за страчаныя камісійныя з-за пашкоджаных або няправільна выкарыстаных спасылак.

5.5. Уладальнікам акаўнта прызнаецца асоба, якой належыць адрас электроннай пошты, паказаны пры рэгістрацыі акаўнта. Усе плацяжы будуць накіроўвацца на гэты акаўнт.

6. ІНТЭЛЕКТУАЛЬНАЯ ЎЛАСНАСЦЬ

6.1. Усе правы на Праграму, уключаючы, у прыватнасці, яе дызайн, тэхналогіі, таварныя знакі, прапановы і крэатывы, застаюцца выключнай уласнасцю Кампаніі і яе ліцэнзіяраў.

6.2. Вам прадастаўляецца невыключная, ануляваная, непераводная ліцэнзія на выкарыстанне нашай інтэлектуальнай уласнасці выключна для прасоўвання зацверджаных прапаноў.

6.3. Вы не маеце права змяняць, разбіраць (reverse-engineer) або злоўжываць любымі прадастаўленымі матэрыяламі ці зместам.

6.4. Усе дадзеныя, звязаныя з лідамі або кліентамі, атрыманымі праз Праграму, застаюцца выключнай уласнасцю Кампаніі, калі не пагоджана іначай. Партнёр не павінен выкарыстоўваць такія дадзеныя для мэт, якія выходзяць за рамкі гэтага Пагаднення.

7. АБАРОНА ДАДЗЕННЫХ І ПРЫВАТНАСЦЬ

7.1. Абодва бакі павінны выконваць усё прымяняльнае заканадаўства ў сферы абароны дадзеных, уключаючы UK GDPR і Закон аб абароне дадзеных 2018 года.

7.2. Вы не павінны збіраць, захоўваць або перадаваць персанальныя дадзеныя канчатковых карыстальнікаў без адпаведнай прававой асновы і згоды суб'екта дадзеных.

7.3. Мы можам апрацоўваць абмежаваны аб'ём дадзеных пра вас (напрыклад, імя, электронную пошту, плацежныя дадзеныя) для мэт кіравання Праграмай. Падрабязнасці глядзіце ў нашай Палітыцы канфідэнцыяльнасці.

8. АБМЕЖАВАННЕ АДКАЗНАСЦІ

8.1. Нішто ў гэтым Пагадненні не абмяжоўвае адказнасць за смерць або цялесныя пашкоджанні, выкліканыя нядбайнасцю, шахрайствам або любой іншай адказнасцю, якая не можа быць законна выключана.

8.2. З улікам вышэйсказанага, мы не нясём адказнасці за любыя ўскосныя, выпадковыя або апасродкаваныя страты, уключаючы страту прыбытку, даходу або магчымасцяў, звязаныя з вашым удзелам у Праграме.

9. СПЫНЕННЕ ДЗЕЯННЯ

9.1. Любы бок можа спыніць дзеянне гэтага Пагаднення, накіраваўшы пісьмовае паведамленне за 7 дзён.

9.2. Мы можам спыніць дзеянне неадкладна ў выпадку парушэння, шахрайства або недатрымання рэгуляторных патрабаванняў.

9.3. Пасля спынення дзеяння вы павінны спыніць любое выкарыстанне нашых матэрыялаў і спасылак. Нявыплачаныя сумы будуць апрацаваны пасля ўзгаднення.

10. ПРЫМЯНЯЛЬНАЕ ПРАВА І ЮРЫСДЫКЦЫЯ

10.1. Гэтае Пагадненне рэгулюецца і тлумачыцца ў адпаведнасці з заканадаўствам Англіі і Уэльса.

10.2. Любыя спрэчкі, якія ўзнікаюць у сувязі з гэтым Пагадненнем, падлягаюць выключнай юрысдыкцыі судаў Англіі і Уэльса.

11. ЗМЕНИ

11.1. Мы можам час ад часу абнаўляць гэтыя Умовы. Працяг выкарыстання Праграмы пасля такіх змен азначае іх прыняцце.

12. ВАШЫ ПРАВЫ ЗГОДНА З UK GDPR

12.1. Згодна з Агульным рэгламентам абароны дадзеных Вялікабрытаніі (UK GDPR) вы маеце наступныя правы:

- Права на доступ да вашых персанальных дадзеных
- Права на выпраўленне недакладных дадзеных
- Права на выдаленне («права быць забытым»)

- Права абмежаваць апрацоўку або прырэчыць ёй
- Права на перанос дадзеных
- Правы, звязаныя з аўтаматызаваным прыняццем рашэнняў і прафіляваннем

12.2. Каб рэалізаваць любое з гэтых правоў, звярніцеся да нас па адрасе: [Company DPO Email]

12.3. Вы таксама маеце права падаць скаргу ў офіс камісара па інфармацыі Вялікабрытаніі (ICO): <https://ico.org.uk/make-a-complaint/>

13. КАНФІДЭНЦЫЯЛЬНАСЦЬ

13.1. Кожны бок павінен захоўваць усю канфідэнцыйную інфармацыю ў строгай таямніцы і не раскрываць яе якой-небудзь трэцяй асобе без папярэдняй пісьмовай згоды, за выключэннем выпадкаў, калі гэта патрабуецца законам. Гэты абавязак застаецца ў сіле пасля спынення дзеяння Пагаднення на працягу 2 гадоў.